



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 safar 1428 – 2 mars 2007

150^{ème} année

N° 18

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers au tribunal administratif..... 652

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2007-384 du 26 février 2007, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales..... 652

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-385 du 26 février 2007, portant ratification d'un protocole financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Française de concours financiers au gouvernement de la République Tunisienne pour la contribution à la réalisation du projet d'assainissement du site de Taparura dans l'agglomération de Sfax..... 652

Décret n° 2007-386 du 26 février 2007, portant ratification d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune..... 653

Décret n° 2007-387 du 26 février 2007, portant ratification d'un échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République du Monténégro..... 653

Décret n° 2007-388 du 26 février 2007, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit..... 653

Décret n° 2007-389 du 26 février 2007 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).....	653
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires.....	654
Ministère des Finances	
Décret n° 2007-394 du 26 février 2007 , modifiant et complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.....	654
Décrets n° 2007-395 au n° 2007-399 du 26 février 2007 , portant attribution de primes d'investissement pour la réalisation de foyers universitaires privés.....	655
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Maintien en activité dans le secteur public.....	658
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2007-402 du 26 février 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations d'El Amra, Djebeniana, El Mahres et Sakiet Eddaïer).....	658
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2007-403 du 26 février 2007 , portant modification du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.....	660
Maintien en activité dans le secteur public.....	660
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un ingénieur général.....	660
Maintien en activité dans le secteur public.....	660
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2007-407 du 26 février 2007 , modifiant le décret n° 2000-1467 du 20 juin 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation de parcelles de terrain sises à Ain Zaghouan, gouvernorat de Tunis, pour l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipements.....	660
Décret n° 2007-408 du 26 février 2007 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et la ville de Kairouan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	665
Décret n° 2007-409 du 26 février 2007 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba).	666
Ministère du Transport	
Décret n° 2007-410 du 26 février 2007 , relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.....	667
Maintien en activité dans le secteur public.....	667
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination du directeur de l'institut supérieur des cadres de l'enfance.....	667
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination du directeur du centre des musiques arabes et méditerranéennes Palais du Baron d'Erlanger de Sidi Bousaïd.....	667
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de directeurs d'institut supérieur.....	668

Avis et Communications

Ministère des Finances

Avis de change du ministre des finances portant modification de l'avis de change relatif aux investissements à l'étranger publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 18 janvier 2005.....	669
Avis de change du ministre des finances portant modification de l'avis de change n° 17 réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 27 septembre 1991.....	672
Avis de change du ministre des finances modifiant l'avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 3 février 2006 fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banque importées.....	673
Avis de change du ministre des finances relatif à la participation des résidents dans les sociétés non-résidentes installées en Tunisie.....	674

Banque Centrale de Tunisie

Circulaires aux intermédiaires agréés n° 2006-22, 2006-23 et 2006-24.....	675
Circulaires aux intermédiaires agréés n° 2007-01, 2007-02, 2007-03 et 2007-04.....	678

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-379 du 26 février 2007.

Madame Sihem Bouajila épouse Ben Saâd, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2007-380 du 26 février 2007.

Monsieur Mohamed Khzami, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2007-381 du 26 février 2007.

Monsieur Férid Sghaier, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2007-382 du 26 février 2007.

Madame Mouna Guizani épouse Idriss, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2007-383 du 26 février 2007.

Monsieur Ahmed Souhail Erraï, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-384 du 26 février 2007, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à vingt six millions huit cent vingt mille dinars (26.820.000D) au titre de l'année 2007 est répartie comme suit :

- Municipalité de Tunis 5.199.151D
- Conseil régional de Tunis 944.667D
- Municipalités sièges de gouvernorats 3.235.986D
- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 17.440.196D

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2007-385 du 26 février 2007, portant ratification d'un protocole financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Française de concours financiers au gouvernement de la République Tunisienne pour la contribution à la réalisation du projet d'assainissement du site de Taparura dans l'agglomération de Sfax.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-2 du 29 janvier 2007, portant approbation du protocole financier conclu à Tunis le 30 octobre 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Française de concours financiers au gouvernement de la République Tunisienne d'un montant maximum de huit millions (8.000.000) d'euros pour la contribution à la réalisation du projet d'assainissement du site de Taparura dans l'agglomération de Sfax,

Vu le protocole financier conclu à Tunis le 30 octobre 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Française de concours financiers au gouvernement de la République Tunisienne d'un montant maximum de huit millions (8.000.000) d'euros pour la contribution à la réalisation du projet d'assainissement du site de Taparura dans l'agglomération de Sfax.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole financier conclu à Tunis le 30 octobre 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Française de concours financiers au gouvernement de la République Tunisienne d'un montant maximum de huit millions (8.000.000) d'euros pour la contribution à la réalisation du projet d'assainissement du site de Taparura dans l'agglomération de Sfax.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-386 du 26 février 2007, portant ratification d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-3 du 29 janvier 2007, portant approbation de la convention et du protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclus à Tunis le 7 octobre 2004,

Vu la convention et le protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclus à Tunis le 7 octobre 2004.

Décrète :

Article premier. - Sont ratifiés, la convention et le protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclus à Tunis, le 7 octobre 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-387 du 26 février 2007, portant ratification d'un échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République du Monténégro.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange des notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la

République du Monténégro du 18 août 2006 et 5 septembre 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de notes sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République du Monténégro du 18 août 2006 et 5 septembre 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-388 du 26 février 2007, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-5 du 29 janvier 2007, portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, conclu à Tunis le 28 mai 2004,

Vu l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, conclu à Tunis le 28 mai 2004.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, conclu à Tunis le 28 mai 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-389 du 26 février 2007, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-1 du 29 janvier 2007, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces Transports (ATP), conclu à Genève le premier septembre 1970, tel que modifié au 7 novembre 2003,

Vu l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève le premier septembre 1970, tel que modifié au 7 novembre 2003.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève le premier septembre 1970, tel que modifié au 7 novembre 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-390 du 26 février 2007.

Monsieur Slah Eddine Jemmali, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Amman.

Par décret n° 2007-391 du 26 février 2007.

Monsieur Raouf Chatti, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à New Delhi.

Par décret n° 2007-392 du 26 février 2007.

Monsieur Mohamed Ali Ganzoui est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à La Valette.

Par décret n° 2007-393 du 26 février 2007.

Monsieur Mohamed Fayçal Lakhroua est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-394 du 26 février 2007, modifiant et complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays

étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-1696 du 16 août 1993, le décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, le décret n° 2003-2391 du 17 novembre 2003, le décret n° 2005-581 du 7 mars 2005, le décret n° 2005-793 du 14 mars 2005, le décret n° 2005-2397 du 31 août 2005, le décret n° 2005-3142 du 06 décembre 2005, et le décret n° 2006-2321 du 28 août 2006,

Vu l'avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions de l'article 12 ter, de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 20, du paragraphe 2 de l'article 21 et de l'article 26 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé comme suit :

Article 12 ter (nouveau) :

Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d'allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l'étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins.

Article 15 (nouveau) :

L'importation et l'exportation de dinars tunisiens en billets ou en pièces de la Banque Centrale de Tunisie sont prohibées sous toutes leurs formes sauf en vertu d'accords conclus par la Banque Centrale de Tunisie avec ses homologues ou toute autre autorité spécialisée dans le pays étranger.

Article 20 (paragraphe 1 nouveau) :

1- l'acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, ou la cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ci-dessous.

Article 21 (paragraphe 3 nouveau) :

3- l'acquisition, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital dans les limites des droits préférentiels de souscription ou en dehors de ces limites, au moyen d'une importation de devises, de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie dans le cadre des lois les régissant, et ce, par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère.

Article 26 (nouveau) :

Toute personne à laquelle la Banque Centrale de Tunisie a cédé des devises et qui ne les a pas utilisées dans les

délais fixés pour leur emploi, est tenue de les rétrocéder à la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve du dernier paragraphe de l'article 25 ci-dessus.

Art. 2. - Sont ajoutés au décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé, un paragraphe 1 à l'article 21 et un dernier paragraphe à l'article 25 comme suit :

Article 21 (paragraphe 1) :

1- l'acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, au moyen d'une importation de devises, ou la cession des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones touristiques pour la réalisation de projets économiques, et ce, par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère. Les zones industrielles et les zones touristiques sont définies conformément aux dispositions de la loi n° 2005-40 du 11 mai 2005, complétant le décret du 4 juin 1957 relatif aux opérations immobilières.

Article 25 (dernier paragraphe) :

- les devises délivrées au titre de l'allocation touristique non utilisées et qui sont rapatriées et déposées dans des comptes « allocation touristique » en dinar convertible dont les conditions d'ouverture et de fonctionnement sont fixées par la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 3. - Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 21 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Art. 4. - Le ministre des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-395 du 26 février 2007, accordant à Monsieur Nafaa El Médini et Monsieur Khemaïes El Médini une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 13 novembre 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Nafaa El Médini et Monsieur Khemaïes El Médini bénéficient d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 188.375 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à l'avenue 9 avril - Béja Nord - Béja d'une capacité d'hébergement de 137 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 137 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Nafaa El Médini et Monsieur Khemaïes El Médini sont tenus de respecter les délais de réalisation du foyer. Ils sont tenus par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Nafaa El Médini et Monsieur Khemaïes El Médini sont déchus de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-396 du 26 février 2007, accordant à Monsieur Brahim Ben Abdessalem Ben Naceur une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 13 novembre 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Brahim Ben Abdessalem Ben Naceur bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 57.712 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à Tonbar - Kébili d'une capacité d'hébergement de 50 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 50 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Brahim Ben Abdessalem Ben Naceur est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Brahim Ben Abdessalem Ben Naceur est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-397 du 26 février 2007, accordant à Monsieur Ezzeddine Kadri une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 13 novembre 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Ezzeddine Kadri bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 71.000 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à Rue Ibn Mandhour à Sidi Bouzid d'une capacité d'hébergement de 63 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 63 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3. - Monsieur Ezzeddine Kadri est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Ezzeddine Kadri est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-398 du 26 février 2007, accordant à Monsieur Charfi El Manari une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 13 novembre 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Monsieur Charfi El Manari bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 147.375 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à Sidi Ahmed Zarrouk - Gafsa d'une capacité d'hébergement de 111 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 111 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Charfi El Manari est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Charfi El Manari est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-399 du 26 février 2007, accordant à Monsieur Ramzi El Ajmi et Monsieur Tarek El Ajmi une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 13 novembre 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Monsieur Ramzi El Ajmi et Monsieur Tarek El Ajmi bénéficient d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 158.750 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à la cité des jeunes à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 139 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 139 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Ramzi El Ajmi et Monsieur Tarek El Ajmi sont tenus de respecter les délais de réalisation du foyer. Il sont tenus par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Ramzi El Ajmi et Monsieur Tarek El Ajmi sont déchus de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-400 du 26 février 2007.

Monsieur Slim Abid, ingénieur général à l'institut national de la statistique, est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2007.

Par décret n° 2007-401 du 26 février 2007.

Monsieur Salem Amari, ingénieur général à l'institut national de la statistique, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2007.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2007-402 du 26 février 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations d'El Amra, Djebeniana, El Mahres et Sakiet Eddaïer).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et

complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax en date du 1^{er} et 2 novembre et 4 décembre 2006.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations d'El Amra, Djebeniana, El Mahres et Sakiet Eddaïer) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Beliana Délégation d'El Amra	2264847	22715
2	Sans nom	Secteur de Beliana Délégation d'El Amra	2970099	22717
3	Sans nom	Secteur de Beliana Délégation d'El Amra	2332471	22720
4	Sans nom	Secteur d'El Ajengua Délégation de Djebeniana	1178716	24442
5	Sans nom	Secteur d'El Ajengua Délégation de Djebeniana	1163116	24444
6	Sans nom	Secteur d'El Glelja Délégation de Djebeniana	2450853	25028
7	Sans nom	Secteur d'El Glelja Délégation de Djebeniana	2126136	25035
8	Sans nom	Secteur d'El Mahres Délégation d'El Mahres	869	27476
9	Sans nom	Secteur d'El Mahres Délégation d'El Mahres	149	27477
10	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	64	27478

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2007-403 du 26 février 2007, portant modification du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment son article 6,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales tel que modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, fixant l'organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le deuxième alinéa du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (premier paragraphe (deuxième alinéa (nouveau)). - « Le directeur de l'homologation et du contrôle de la qualité relevant de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : membre ».

Art. 2. - Le dernier paragraphe de l'article (2) du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 (dernier paragraphe (nouveau)). - « La direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles assure les missions du secrétariat de la commission ».

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-404 du 26 février 2007.

Monsieur Ahmed El Achek, ingénieur général, directeur général de l'office de développement sylvopastoral du Nord -Ouest, au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} janvier 2007.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2007-405 du 26 février 2007.

Monsieur Bouaiche Ridha, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-406 du 26 février 2007.

Monsieur Benaissa Ayadi est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} avril 2007.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2007-407 du 26 février 2007, modifiant le décret n° 2000-1467 du 20 juin 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation de parcelles de terrain sises à Ain Zaghouan, gouvernorat de Tunis, pour l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipements.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-986 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 2000-1467 du 20 juin 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation de parcelles de terrain sises à Ain Zaghouan, gouvernorat de Tunis, pour l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipements,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. - Les indications relatives aux parcelles portant les numéros 16, 30 et 68 du tableau n° 1, et les numéros 13 et 27 du tableau n° 3 prévues au décret susvisé n° 2000-1467 du 20 juin 2000, sont modifiées comme suit :

Tableau N°1

N° d'ordre	N° de la Parcelle sur Plan	N° de la Parcelle du T.F.	N° du Titre Foncier	Situation	Nature de l'Immeuble	Superficie approximative ou Parts indivises expropriées	Noms des Propriétaires
16	47	Y47	61057 Tunis (Partie)	Aïn Zaghuan	Terrain Nu	16943/23530	Béchir Ben Ammar Ben Farhat Ben Ali Aissaoui Abdenour et Kamel enfants de Mouldi Ben Ali Bourougaa Aissaoui Hassen Ben Taieb Ben Ali Aissaoui Nouredine Ben Dhaoui Ben Ali Bourougaa Aissaoui Mohamed Ben Rabeh Ben Mabrouk Ben Daâlouch Moufida Bent Mohamed Ben Belkacem Ammar Ben Khalifa Ben Mohamed Ben Hassine Nouredine Ben Younès Ben Ahmed Barhoumi Fethi et Sadok, enfants de Mohamed Taher Ben Ammar Barhoumi Chedli et Salah, enfants de Mosbah Ben Salah Barhoumi Ali Ben Mohamed Ben Ali Ayari Slah Ben Hassine Ben Mohamed El Huimel Mohamed Amer Ben Hamda Chérif Elaabed Ben Abbès Ben Ibrahim Barhoumi Ali Ben Salah Ben Ahmed Bourougaa Mohamed Ben Néji Ben Ahmed Seyeh Habiba Bent Ammar El Ayari Nouredine Ben El Béchir Ben Mahmoud Ben Reyana Mustapha Ben Abd El Majid Ben Ahmed El Aouidi Hamida Bent Mohamed Fradj Ben Mohamed Ben Kraïem Faiza Bent Sadok Ben Ali Saffa Ali Ben Abdessalem Ben Yahya Yahya Mabrouka Maya Bent El Amin Hafsi Kamel Ben Ibrahim Ben Hassine Essaidani Abdelkarim Ridha Ben Ali Terbil Massouda Bent Miloud Ayet Saâdi Abderrahmane et Mohamed, enfants d' Ismail Daraji Hassen Ben Ahmed Oueslati

N° d'ordre	N° de la Parcelle sur Plan	N° de la Parcelle du T.F	N° du Titre Foncier	Situation	Nature de l'immeuble	Superficie approximative ou Parts indivises expropriées	Noms des Propriétaires
							Arbia Bent Hamadi Bel Hadj Fatma Bent Abdallah Ezahani Mohamed Ben Ali El Mrabti Mohamed Salah Ben El Béchir El Ferchichi Mohamed Raouf Ben El Béchir El Moussi Hédia Bent El Béchir El Ferchichi El Amine Ben Ali El ouachtati Taher Ben El Béhi Ben Mohamed Jafeli Leila Bent Abderrahmane dit Salaheddine El Hawawi Kamel Ben Chérif Ben Slimane Bibani Lotfi Ben Mohamed Ben Abdallah El Feki Abdelkader Ben Mohamed Ben Abdallah Dridi Abdelmalek Ben Ali Ben Salah Sallami Ali Ben Abdekader Ben Amor El Hamdi Samir Ben Mohamed El Hédi Ben Belkacem Mohamed Ben Hamda Ben Houcine Ben Hamda Ben Hmida Sassi Faouzia Bent El Manoubi Ben Taleb
30	189	S8	59183 Tunis	Aïn Zaghuan	Terrain construit	3018 m2	Khemais et Mondher, enfants de Ahmed Ben Ibrahim Ben Zid Anis, Belhassen et Ibrahim enfants de Belaïd Ben Ahmed Ben Zid Abderazak Ben Mokthar Ben Ahmed Chaâri Lazhar Ben Salah Ben Béchir Chabouni Salah Ben Ammar Ben Salah Mahjoubi Mohamed, Hédi, Monjia, Ferjania, Chrifa, Sallouha, Chedli, Hbiba et Saïda, enfants de Jilani Ben Ali Ben Amor Jaïdi Othman Ben Houcine Ben Ali Salah Telili Bariza Bent Béchir Ben Ali Kadouja Bent Ali Ben Othman Khraïsia Ferjania Bent Béchir Ben zid Nourdine, Khemais, Moundher, Jallel, Faouzi, Jamila, Fatma et Mohsen, enfants d'Ahmed Ben Ibrahim Ben Zid Mahmoud Ben Abdelhafidh Ben Mahmoud Hannachi

N° d'ordre	N° de la Parcelle sur Plan	N° de la Parcelle du T.F	N° du Titre Foncier	Situation	Nature de l'Immeuble	Superficie approximative ou Parts indivises expropriées	Noms des Propriétaires
68	208	V43	59614 Tunis (Partie)	Ain Zaghuan	Terrain Nu	6980/7830	Mohamed Ben Mohamed Ben Hassine Salami Rachid Ben Ali Ben Salah Kendil Abdelmomen Ben Ajmi Ben Mansoura Ali Ben Taieb Ben Hechmi Ousji Abdallah Ben Tounsi Ben Bou Jemaâ Triki Abdessatar Ben Amor Ben Lakhdher Chihi Hassen Ben Ahmed Ben Hassen Ben Abdallah Mohamed Ben Houcine Chebbi Aziza Bent Houcine Ben Hamda Ben Hmida Sassi Zohra et Khadouja, filles d'Ahmed Ben Massoud Hasni

Tableau N°3

N° D'ordre	N°de la Parcelle sur plan	N°de la Parcelle du T F	N° du Titre Foncier	Situation	Nature de L'immeuble	Superficies approximatives ou parts indivises expropriées
13	16	Y16	61887 Tunis (Partie)	Aïn Zaghouan	Terrain Nu	11600 m²
	18	Y18				12900 m²
	22	Y22				25680 m²
	26	5				5084 m²
	28	3				23077 m²
	38	Y38				20930 m²
	42	Y42				6140 m²
	44	Y44				57510 m²
	54	Y54				4689 m²
	80	Y80				5672/6672
27	374	5	6956 Tunis	Aïn Zaghouan	Terrain Nu	2800m²
	375	8	12346 Ariana (Partie)			1885,826/28018
	376	6				
	249	4				
	39	2				

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-408 du 26 février 2007, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et la ville de Kairouan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et la ville de Kairouan placée sous l'autorité du directeur de l'hydraulique urbaine.

Art. 2. - Les missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et de la ville de Kairouan consistent en ce qui suit :

- la coordination entre les différentes parties intervenantes et l'assistance à la préparation et à l'exécution des différentes étapes des projets en vue de les adapter aux objectifs fixés,

- la supervision du contrôle technique et du suivi sur le terrain des différentes étapes des projets et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes restantes des projets,

- la supervision de l'élaboration des rapports d'avancement des travaux des projets, de leurs étapes et de la consommation des crédits y afférents,

- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs des projets et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre desdits projets est fixée à vingt quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comportera deux étapes :

- La première étape : Sa durée est fixée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cette période l'unité de gestion sera chargée de la réalisation des composantes suivantes :

- 1- achèvement des travaux du lot 1 de protection contre les inondations de l'Ariana Nord,

- 2- achèvement des travaux de protection contre les inondations de la plaine et de la ville de Kairouan.

- La deuxième étape : Sa durée est fixée à quinze mois à compter de la fin de la première étape et concerne les préparatifs pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux ainsi que la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'établissement des dossiers de règlement définitif en vue de les soumettre à l'approbation de la commission des marchés concernée.

Art. 4. - Les résultats des projets sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution des projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs escomptés des projets et les actions entreprises pour en augmenter la rentabilité,

- le coût des projets et les efforts déployés pour le réduire,

- les difficultés rencontrées par les projets et la manière de les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives au rythme d'avancement de la réalisation des projets,

- l'efficacité d'intervention pour ajuster la marche des projets.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et la ville de Kairouan comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé :

- de la direction des projets,
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
- de la gestion administrative et financière de l'unité.

* chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi et du contrôle des travaux ainsi que de la coordination entre les différentes parties intervenantes du projet de protection contre les inondations de l'Ariana Nord,

* chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi et du contrôle des travaux ainsi que de la coordination entre les différentes parties intervenantes du projet de protection contre les inondations de la plaine et de la ville de Kairouan,

* chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la gestion administrative et financière des projets.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction de l'hydraulique urbaine est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de protection contre les inondations de l'Ariana Nord et de la plaine et la ville de Kairouan conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-409 du 26 février 2007, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba).

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006 - 48 du 17 juillet 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90 - 45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu le décret du 21 janvier 1888, portant création de la commune de Ghardimaou,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-496 du 7 mars 1988, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006 -2475 du 12 septembre 2006 portant création d'un périmètre public irrigué à Ghadir Farah de la délégation de Jendouba au gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 92-497 du 2 mars 1992, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de Ghardimaou réuni le 20 mai 2006,

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat de Jendouba réuni le 22 septembre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Ghardimaou annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 92-497 du 2 mars 1992.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2007-410 du 26 février 2007, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 8,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 83-508 du 24 mai 1983, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains nécessaires à la déviation de la voie ferrée entre les gares de Sfax et Sidi-Abid,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public des chemins de fer et incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Sfax, faisant partie du domaine public des chemins de fer de la voie ferrée entre les gares de Sfax et Sidi-Abid, objet du titre foncier n° 72726 Sfax, couvrant une superficie de 25m² et entourée d'une lisière rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre du transport et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-411 du 26 février 2007.

Monsieur Chedli Hajri, président-directeur général de la société des transports de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mai 2007.

Par décret n° 2007-412 du 26 février 2007.

Monsieur Féthi Kanoun, ingénieur principal à l'office de l'aviation civile et des aéroports, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2007.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATION

Par décret n° 2007-413 du 26 février 2007.

La nomination de Madame Olfa Youssef, maître de conférences, est renouvelée en qualité de directeur de l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATION

Par décret n° 2007-414 du 26 février 2007.

Monsieur Sakli Mourad, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur du centre des musiques arabes et méditerranéennes, Palais du Baron d'Erlanger de Sidi Bou Said, au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-415 du 26 février 2007.

Monsieur M’Nasser Hassouna, professeur de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l’institut supérieur de biotechnologie de Béja, à compter du 20 juillet 2006.

Par décret n° 2007-416 du 26 février 2007.

Monsieur Malek Elwerimi, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l’institut supérieur d’administration des entreprises de Gafsa, pour une nouvelle période, à compter du 17 septembre 2006.

MINISTERE DES FINANCES

Avis de change du Ministre des Finances portant modification de l'avis de change relatif aux investissements à l'étranger publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 18 janvier 2005

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents.

Vu l'avis de change du Ministre des Finances relatif aux investissements à l'étranger tel que publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 18 janvier 2005.

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article premier : Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'avis de change du Ministre des Finances relatif aux investissements à l'étranger sus-visé et remplacées comme suit :

Les entreprises résidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs activités exportatrices, effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou bureaux de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires en devises réalisé par l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants :

Contre-valeur en dinar du chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés à l'étranger (DT)
De 50.000 à 100.000	50.000	100.000
De 100.001 à 300.000	100.000	200.000
De 300.001 à 600.000	150.000	300.000
De 600.001 à 1.200.000	300.000	600.000
De 1.200.001 à 2.500.000	400.000	800.000
Plus de 2.500.000	500.000	1.000.000

Les entreprises résidentes exportatrices peuvent effectuer des transferts au titre de ces investissements dans les limites des montants pouvant atteindre 3 millions de dinars annuellement dans le cas où elles financent ces investissements au moyen de déduction de devises provenant de l'exportation logées dans leurs comptes professionnels en devises.

Article 2 : Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 de l'avis de change du Ministre des Finances relatif aux investissements à l'étranger sus-visé, et remplacées comme suit :

Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur présence à l'étranger effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée au titre de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent (DT)	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés établies à l'étranger (DT)
De 150.000 à 300.000	30.000	60.000
De 300.001 à 900.000	60.000	120.000
De 900.001 à 1800.000	90.000	180.000
De 1.800.001 à 2.700.000	120.000	240.000
Plus de 2.700.000	150.000	300.000

(Le reste sans changement)

Avis de change du Ministre des Finances portant modification de l'avis de change n° 17 réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 27 septembre 1991

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.

Vu le décret n° 77-608 du 27 Juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents.

Vu l'avis de change du Ministre des Finances N°17 réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 27 septembre 1991.

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article unique : Sont abrogés les alinéas "c" et "d" de la section I de l'avis de change sus – visé et remplacés comme suit :

c- le financement des opérations d'importation et d'exportation des entreprises résidentes et des entreprises non résidentes installées en Tunisie et exerçant des activités dans les secteurs de l'industrie et des services, et des opérations d'exportation de produits d'origine locale effectuées par les sociétés de commerce international non résidentes installées en Tunisie.

d- l'octroi de crédits d'exploitation aux entreprises et sociétés non résidentes visées à l'alinéa "c" ci- dessus.

(le reste sans changement)

**Avis de change du Ministre des Finances modifiant l'avis
de change publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne du 3 février 2006 fixant les conditions de
réexportation par les voyageurs non-résidents de
devises en billets de banque importées**

Vu la loi n° 76-18 du 21 Janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 Mai 1993.

Vu le décret n° 77 - 608 du 27 Juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 Janvier 1976 sus- visée tel que modifié par les textes subséquents.

Vu l'avis de change du Ministre des Finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 3 février 2006 fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banque importées.

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article unique : Sont abrogées les dispositions de l'article premier de l'avis de change sus- visé et remplacées comme suit :

Les voyageurs non-résidents ne peuvent réexporter la contre-valeur d'un montant supérieur à cinq mille (5000) dinars des devises en billets de banque qu'ils ont importées qu'après avoir rempli à l'entrée du territoire tunisien, une déclaration d'importation des devises en leur possession, conforme au modèle joint en annexe, dûment visée par les services des douanes.

(le reste sans changement)

Avis de change du Ministre des Finances relatif à la participation des résidents dans les sociétés non résidentes installées en Tunisie

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.

Vu le décret n° 77-608 du 27 Juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents.

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article premier : Les personnes physiques résidentes et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie sont autorisées à participer au capital des sociétés non résidentes installées en Tunisie et d'effectuer les transferts y afférents.

La notion de participation s'étend à la souscription au capital des sociétés concernées lors de la constitution ou lors de l'augmentation de capital ainsi qu'aux opérations d'acquisition d'actions ou de parts sociales de ces sociétés à titre onéreux ou gratuit.

Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application du présent avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2006-22**

O B J E T/ Circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 relative aux comptes sous-délégataires de change en dinar convertible

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006;

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;

Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

Vu la circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 relative aux comptes sous-délégataires de change en dinar convertible.

Décide :

Article premier : Les dispositions des premier et deuxième tirets de l'article 4 de la circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 sus-visée sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

« - de cinq pour cent (5 %) de la contre-valeur en dinar des devises cédées telle qu'indiquée sur l'attestation sus-visée, délivrée par l'Intermédiaire Agréé concernant les personnes visées au paragraphe -1- de l'article 2 de la présente circulaire.

- et/ou de cinq pour cent (5 %) de la contre-valeur en dinar des devises cédées telle qu'indiquée sur l'attestation sus-visée, délivrée par l'Intermédiaire Agréé et au prorata de leurs participations au capital de la personne morale résidente concernant les personnes visées au paragraphe -2- de l'article 2 de la présente circulaire ».

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2007.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2006 - 23**

O B J E T / Circulaire n°2001-09 du 2 Mars 2001 relative aux comptes spéciaux «Bénéfices-Export» en dinar convertible

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;

Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

Vu la circulaire n°2001-09 du 2 mars 2001 relative aux comptes spéciaux « Bénéfices-Export » en dinar convertible.

Décide :

Article Premier : Les dispositions de la première phrase du premier tiret de l'article 3 de la circulaire n°2001-09 du 2 mars 2001 sus-visée sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«- de quinze pour cent (15 %) du montant des bénéfices réalisés par le titulaire du compte ou payés à son profit, tel qu'indiqué dans l'attestation prévue par l'article 2».

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2007.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2006-24**

O B J E T : Circulaire n° 94-14 du 14 Septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents ;

- Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents ;

- Vu la loi n°94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur;

- Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur sus-visé, tel que modifié par les textes subséquents ;

- Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents ;

- Vu la Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises, telle que modifiée par les textes subséquents ;

Décide :

Article premier : Les dispositions des articles 6, 11(1^{er} et 2^{ème} paragraphe) et 12 de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« **Article 6 (nouveau) :** l'intermédiaire Agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement d'acomptes sous réserve de l'émission, en faveur de l'importateur, d'une garantie de restitution d'acomptes à première demande par la banque du fournisseur non résident.

L'émission de la garantie prévue à l'alinéa premier de cet article, n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à l'importation de produits liés à la production.

Article 11 :

1^{er} Paragraphe (nouveau) : Les ventes à crédit prévoyant des délais de règlement allant jusqu'à 360 jours à compter de la date d'expédition de la marchandise, sont effectuées librement lorsqu'elles répondent à l'une des conditions suivantes : (le reste du paragraphe sans changement)

2^{ème} Paragraphe (nouveau) : Toute prorogation dans la limite autorisée des 360 jours du délai de règlement prévu par le contrat commercial et tout changement du mode de règlement par un autre mode prévu par le présent article, doivent être portés à la connaissance de l'Intermédiaire Agréé domiciliataire au plus tard le dernier jour de l'échéance initiale. L'Intermédiaire Agréé domiciliataire en informera la Banque Centrale de Tunisie le 20 du mois suivant.

Article 12 (nouveau) : Les ventes à crédit qui ne répondent pas à l'une des conditions précisées à l'article 11 ci-dessus et les ventes prévoyant des délais de règlement supérieurs à 360 jours, sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie quel que soit le régime du produit ».

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2007.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2007 - 01

O B J E T : Circulaire n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents ;

- Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents ;

- Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur sus-visé, tel que modifié par les textes subséquents ;

- Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs, telle que modifiée par la circulaire n° 2005-03 du 4 janvier 2005 ;

Décide :

Article premier : Les dispositions du 3^{ème} paragraphe de l'article premier de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993 sus-visée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« **Article premier - 3^{ème} paragraphe (nouveau)** : A cet effet, les établissements de crédit et les autres entreprises doivent, soit se soumettre au préalable à une évaluation volontaire auprès d'un des organismes de notation dont liste est jointe en annexe à la présente circulaire et se faire attribuer, aux fins de publication, une notation, soit être cotés en bourse. »

Article 2 : la présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur

Taoufik BACCAR

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES **N° 2007-02**

O B J E T / Gestion des comptes bancaires des personnes morales résidentes.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents ;

- le code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents ;

- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

- la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux Intermédiaires Agréés n° 64-39 du 10 juin 1964 ;

Décide :

Article premier : Par dérogation aux dispositions du paragraphe c de la Section III de la circulaire n° 64-39 sus-visée, les personnes physiques de nationalité étrangère non résidentes habilitées à représenter les personnes morales résidentes sont autorisées à faire fonctionner les comptes ouverts au nom de ces personnes morales sur les livres d'Intermédiaires Agréés lorsque le taux de participation de non résidents au capital de ces personnes morales est supérieur à 50 %.

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2007 – 03

OBJET/ Circulaire n° 2001-08 du 02 mars 2001 relative aux Allocations pour Voyages d'Affaires

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
- le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;
- la circulaire n° 2001-08 du 02 mars 2001 relative aux Allocations pour Voyages d'Affaires telle que modifiée par la circulaire n° 2005-02 du 03 janvier 2005.

Décide :

Article Premier : Les dispositions des articles 4 (alinéa premier), 15, 18, 19, 22, 23 et 24 de la circulaire n° 2001-08 du 02 mars 2001 sus visée sont abrogées et remplacées comme suit :

« **Article 4 (alinéa premier nouveau) :** Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, le montant de l'Allocation pour Voyages d'Affaires " Exportateur " est fixé à vingt cinq pour cent (25%) des recettes d'exportation de biens ou de services de l'année en cours, provenant de l'activité au titre de laquelle l'allocation a été demandée avec un plafond annuel de deux cent cinquante mille dinars (250.000 TND).

Article 15 (nouveau) : Le montant annuel de l'Allocation pour Voyages d'Affaires « Importateur » est fixé compte tenu du montant des importations de l'année précédente, comme suit :

Montant des importations réalisées durant l'année précédente	Montant de l'allocation
de 5.000 à 50.000 TND	5.000 TND
plus de 50.000 TND	10% avec un plafond de 50.000 TND

Article 18 (nouveau) : Les personnes physiques résidentes et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ne disposant pas d'une Allocation pour Voyages d'Affaires « Exportateur », « Marchés Réalisables à l'Etranger », « Importateur » ou « Promoteur » dont l'activité professionnelle nécessite des déplacements à l'étranger mais ne figure pas parmi les activités énumérées par la liste objet de l'annexe n°8 (nouveau), peuvent bénéficier, librement auprès des Intermédiaires Agréés d'une Allocation pour Voyages d'Affaires « Autres Activités ».

L'ouverture du dossier de l'allocation a lieu au vu d'une copie de la déclaration fiscale de l'année précédente, visée par l'Administration Fiscale ainsi que de tout document justifiant l'activité du bénéficiaire (statuts, registre de commerce, attestation de dépôt de déclaration d'investissement ou agrément ou carte professionnelle, ...).

Article 19 (nouveau) : Le montant annuel de l'Allocation pour Voyages d'Affaires « Autres Activités » est fixé compte tenu du chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente déclaré à l'administration fiscale, comme suit :

Montant du chiffre d'affaires de l'année précédente	Montant de l'allocation
de 10.000 à 30.000 TND	2.000 TND
plus de 30.000 TND	8% avec un plafond de 30.000 TND

Article 22 (nouveau) : Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie, promoteurs de nouveaux projets dont la réalisation nécessite des déplacements à l'étranger (contacts avec les associés, clients ou tours opérateurs, finalisation de montages financiers, négociations avec les fournisseurs en matériels d'équipement, visites de foires, ...), peuvent bénéficier librement auprès des Intermédiaires Agréés d'une Allocation pour Voyages d'Affaires « Promoteur ».

L'ouverture du dossier de l'allocation a lieu au vu :

- d'une copie de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement ou de l'agrément pour l'exercice d'une activité prévue par un code régissant le secteur d'activité;
- d'une copie des statuts fixant un capital minimum de 100.000 TND ;
- d'un extrait du registre de commerce ;
- de tout document prouvant la mobilisation d'au moins 25% des fonds propres inscrits au schéma de financement du projet (attestation bancaire, procès verbal de l'assemblée constitutive, ...).

Article 23 (nouveau) : Le montant de l'Allocation pour Voyages d'Affaires « Promoteur » est fixé à quinze mille dinars (15.000TND).

Cette allocation est accordée une seule fois pour toute la période relative à la réalisation du projet.

Article 24 (nouveau) : Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12, toute personne physique résidente ou morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ne peut être titulaire que d'une seule allocation pour voyages d'affaires.

Le titulaire d'une allocation pour voyages d'affaires peut bénéficier de la transformation du régime de cette allocation après clôture du dossier de l'allocation dont il est déjà bénéficiaire. »

Article 2 : Sont abrogés l'article 26 et le premier tiret de l'article 28 de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2001-08 du 02 mars 2001 sus visée.

Article 3 : L'annexe n° 2 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2001-08 du 02 mars 2001 sus visée est abrogée et remplacée par l'annexe n° 2 (nouveau) ci-jointe.

Article 4 : Est ajoutée à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2001-08 du 02 mars 2001 sus visée une nouvelle annexe n°8 ci-jointe.

Article 5 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

INTERMEDIAIRE AGREE : Code :
Agence : Code :

Allocation pour voyages d'affaires : Engagement

Je soussigné, (Nom et prénom) :

Code d'identification (1) :

Adresse :

Agissant en qualité de (2):.....Code d'identification(3).....

Certifie, sous les peines de droits, que

- Je ne suis titulaire d'aucune autre allocation pour voyages d'affaires.(4)
- Je ne suis pas titulaire d'un compte « prestataire de services ».(5)
- Seuls les employés dont les noms, prénoms et codes d'identification figurent sur liste ci-jointe peuvent bénéficier de transferts au titre de la présente Allocation pour Voyages d'Affaires. Toute modification de cette liste sera portée à votre connaissance.
- Je vous adresserai dès chaque retour de voyage, une déclaration indiquant les dates de départ et de retour telles qu'elles ressortent des passeports des bénéficiaires.
- Je rapatrierai les reliquats non utilisés que je rétrocéderai dans les délais prescrits par la réglementation des changes en vigueur.

Fait à :le.....

Signature et cachet

(1)-CIN (carte d'identité nationale) ou CS (carte de séjour).

(2)-s'il s'agit d'un représentant d'une personne morale, indiquer la fonction et la raison sociale.
-s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, indiquer l'activité.

(3)-CD (code en Douane), à défaut R.C (registre de commerce).

(4)-Sous réserve de l'article 12 qui prévoit la possibilité de cumul d'une AVA-exportateur et d'une AVA-marchés réalisables à l'étranger.

(5)-Pour les personnes physiques.

Liste des activités non éligibles au bénéfice d'une

AVA – Autres Activités

- Activités des services non liées aux études et conseils, développement de logiciels, promotion immobilière, travaux publics et bâtiment, transport international routier de marchandises, consignation de navires, transitaires, production et distribution cinématographique, impression et édition, publicité, agent général d'assurances, agences de voyages licence « A », enseignement supérieur privé, cliniques privées, laboratoires d'analyses et les services financiers régis par un texte réglementaire.
- Activités des techniciens supérieurs dans le secteur de la santé à l'exception des techniciens supérieurs en Anesthésie et réanimation, Obstétrique, Psychiatrie, Physiothérapie, Ergothérapie, Orthophonie, Orthoptie et Prothèse dentaire.
- Activités de musique, chant, danse, arts et imprésarios.
- Activités d'animation des jeunes et de l'encadrement de l'enfance.
- Activités de commerce de gros et de détail.
- Activités de petits métiers et de l'artisanat prévues par le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005.
- Activités des professions libérales non organisées dans le cadre d'un ordre ou d'un conseil national.
- Les notaires.
- Restaurants, bars, cafés, salons de thé, salles des fêtes, salles de jeux, cabarets.

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2007 – 04**

O B J E T / Allocation touristique

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
- le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;
- la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds ;
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;
- la circulaire n° 2004-05 du 1^{er} novembre 2004 relative à l'allocation touristique telle que modifiée par la circulaire n°2006-15 du 13 novembre 2006 .

Décide :

Article premier : La présente circulaire fixe les conditions et modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts au titre de l'allocation touristique.

SECTION PREMIERE : Les bénéficiaires de l'allocation

Article 2 : Peuvent prétendre à la délivrance de l'allocation touristique :

1°) Les voyageurs ayant la qualité de résident au sens de la réglementation des changes titulaires d'un passeport ordinaire en cours de validité.

2°) Les étudiants tunisiens ou étrangers qui poursuivent leurs études à l'étranger, titulaires d'un passeport ordinaire en cours de validité et dont les parents ont le statut de résident en Tunisie.

3°) Les tunisiens qui étaient non-résidents au sens de la réglementation des changes et qui ont fait leur retour définitif en Tunisie et ce, quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie après ledit retour.

Le retour définitif peut être justifié par tout document officiel (attestation consulaire, document attestant le bénéfice d'une franchise des droits de douane pour meubles ou voitures...).

SECTION II : Montant de l'allocation

Article 3 : Le montant de l'allocation touristique est fixé à la somme de QUATRE MILLE DINARS (4.000 D) par année civile (1^{er} janvier – 31 décembre).

Les enfants de moins de dix (10) ans peuvent obtenir une allocation de DEUX MILLE DINARS (2.000 D) par année civile.

Article 4 : Les personnes résidentes de nationalité étrangère bénéficiaires de transferts à titre d'économies sur salaires ainsi que les membres de leur famille peuvent prétendre à une allocation de DEUX MILLE DINARS (2.000 D) par année civile. Le montant de cette allocation est fixé à MILLE DINARS (1.000 D) par année civile pour leurs enfants de moins de dix (10) ans.

Article 5 : Les voyageurs qui sont en mesure de justifier des besoins excédant les montants fixés par le présent texte peuvent déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, par le biais d'un Intermédiaire Agréé, des demandes pour l'obtention de montants complémentaires.

SECTION III : Modalités de délivrance de l'allocation

Article 6 : L'allocation touristique peut être délivrée en une ou plusieurs fois. La fraction non utilisée de l'allocation ne peut être reportée sur les années suivantes.

Article 7 : Les transferts au titre de l'allocation touristique peuvent avoir lieu en espèces, par chèques ou par carte de paiement internationale nominative réservée spécialement à cette allocation.

Article 8 : La délivrance de l'allocation touristique doit donner lieu à l'émargement par l'Intermédiaire Agréé du passeport ordinaire du bénéficiaire. Il y indique notamment le mode de délivrance de l'allocation (espèces, chèques, carte de paiement internationale), le montant, la monnaie dans laquelle l'allocation est délivrée ainsi que la date de délivrance.

En cas de délivrance de l'allocation touristique par carte de paiement internationale, le montant est y inscrit en dinars.

Article 9 : Les chargés de mission, voyageant sous couvert de passeport spécial, peuvent, outre les frais de mission, bénéficier de leurs droits au titre de l'allocation touristique. A cet effet, ils doivent présenter leur passeport ordinaire à l'Intermédiaire Agréé qui doit l'émarguer conformément à l'article 8 ci-dessus en y mentionnant en outre la durée de la mission et le numéro du passeport spécial du voyageur.

A – Transferts en espèces ou par chèques

Article 10 : La délivrance de l'allocation touristique en espèces ou par chèques donne lieu à l'établissement par l'Intermédiaire Agréé des formules «A», «B» et «C» conformément aux modèles objet des annexes à la présente circulaire n°s 2, 3 et 4.

Article 11 : La formule «A» doit être conservée par le voyageur afin de lui servir comme moyen de preuve, avant son départ de Tunisie à l'étranger, de la provenance des devises ou des chèques qu'il détient. La formule «B» est à conserver par l'Intermédiaire Agréé. La formule «C» vaut autorisation d'exporter les moyens de paiement (espèces ou chèques) délivrés par l'Intermédiaire Agréé ; elle est remise aux services des douanes à la sortie du territoire tunisien.

Article 12 : Les Intermédiaires Agréés doivent :

a) attribuer un numéro d'ordre aux trois formules et porter ce numéro sur chacune d'elles à la place prévue à cet effet. La formule «A», c'est à dire l'exemplaire destiné à être conservé par le voyageur, doit être établie en original et parfaitement lisible.

b) remplir les rubriques que comportent ces formules, notamment celles qui concernent l'identité du voyageur, le numéro de sa carte d'identité nationale ou de sa carte de séjour, le mode d'octroi de l'allocation touristique, le nombre et le nominal des coupures délivrés et, le cas échéant, la rubrique réservée à la référence de l'autorisation particulière délivrée par la Banque Centrale de Tunisie.

c) retirer la formule «B» et la conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie pour les besoins de contrôle.

Article 13 : Tout bénéficiaire d'une allocation touristique délivrée en espèces et non suivie d'un voyage effectif à l'étranger doit la rétrocéder et peut prétendre à son octroi de nouveau pour un voyage ultérieur s'il justifie de sa rétrocession dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation de devises. Il en est de même pour les chèques qui sont remis pour annulation dans le même délai prescrit.

Article 14 : Au cas où le voyageur n'a pas utilisé intégralement les devises allouées, le reliquat rapatrié peut lui être à nouveau attribué pour d'autres voyages s'il a été rétrocédé à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables qui suivent la date du retour inscrite par la police des frontières sur le passeport de l'intéressé. Il en est de même pour les chèques délivrés et non utilisés.

Article 15 : L'Intermédiaire Agréé auprès duquel la rétrocession est effectuée doit mentionner sur la page du passeport, ayant servi à l'annotation de l'achat des devises, la rétrocession effectuée dans le cadre des articles 13 et 14.

Pour le voyageur sous couvert de passeport spécial ayant bénéficié de son allocation touristique conformément à l'article 9, la rétrocession doit s'effectuer dans les mêmes délais sur présentation de tout document portant la date du retour (coupon de billets de transport, ordre de mission...).

B – Transferts par carte de paiement internationale

Article 16 : En cas d'annulation du voyage et lorsque l'allocation touristique est délivrée en totalité par carte de paiement internationale ou pour partie en espèces et pour partie par carte, les bénéficiaires doivent procéder à :

- la rétrocession des devises en espèces conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente circulaire ;
- l'annulation des droits inscrits sur la carte auprès de l'Intermédiaire Agréé qui l'a délivrée dans un délai maximum d'un mois et quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date d'inscription de l'allocation sur le passeport et ce, pour pouvoir prétendre à son octroi de nouveau pour un voyage ultérieur. L'Intermédiaire Agréé doit, dans ce cas, inscrire sur la page du passeport ayant servi à l'annotation du montant délivré par carte, les droits non utilisés.

Article 17 : Au cas où le voyageur porteur d'une carte de paiement internationale n'a pas utilisé l'intégralité de son allocation, il est fait application au reliquat rapatrié en espèces des dispositions de l'article 14. La rétrocession doit être faite auprès de l'Intermédiaire Agréé qui a délivré la carte. Celui-ci doit, dans ce cas, inscrire sur la page du passeport ayant servi à l'annotation de la délivrance de l'allocation, la rétrocession effectuée et les droits encore inscrits sur la carte.

Article 18 : La transformation en partie ou en totalité des droits inscrits sur la carte de paiement internationale en des droits en espèces ou par chèques doit obligatoirement avoir lieu auprès de l'Intermédiaire Agréé ayant délivré la carte. Celui-ci doit inscrire sur le passeport le montant délivré en espèces ou par chèques et procède en conséquence à la mise à jour des droits inscrits sur la carte.

Article 19 : En cas de restitution de la carte de paiement internationale, l'Intermédiaire Agréé est tenu de mentionner sur le passeport les droits encore inscrits sur la carte.

SECTION IV : Dispositions diverses

Article 20 : Les Intermédiaires Agréés doivent s'assurer que les conditions requises pour la délivrance de l'allocation sont remplies par chaque personne qui la demande. A cet effet, outre le passeport, ils doivent demander la carte d'identité nationale aux personnes de nationalité tunisienne et la carte de séjour aux personnes de nationalité étrangère.

Article 21 : Aucune allocation ne peut être délivrée au voyageur porteur d'un passeport périmé, alors même qu'en vertu des règlements de police le franchissement de la frontière du pays de destination n'est pas subordonné à la production d'un passeport en cours de validité.

Article 22 : Pour prétendre à l'allocation touristique de QUATRE MILLE DINARS (4.000 D), les personnes résidentes de nationalité étrangère doivent souscrire une déclaration sur l'honneur selon le modèle objet de l'annexe n°1 à la présente circulaire portant signature et cachet de l'Intermédiaire Agréé ainsi que les mêmes indications que celles figurant sur le passeport concernant l'allocation touristique (montant, pays de destination, année civile...). Elle doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie en même temps que les états mensuels des allocations touristiques, prévus par l'article 27 de la présente circulaire.

Article 23 : La carte de paiement internationale ne peut être utilisée à partir de la Tunisie que pour des réservations d'hôtels à l'étranger.

Article 24 : Les frais découlant de l'utilisation de la carte de paiement internationale sont facturés et payés en dinars en sus des droits à transfert au titre de l'allocation touristique.

Article 25 : Tout bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois.

Article 26 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de signaler à la Banque Centrale de Tunisie les auteurs d'infractions ou tentatives d'infraction à la présente circulaire.

SECTION V : Information de la Banque Centrale de Tunisie

Article 27 : Les Intermédiaires Agréés doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations Courantes) au plus tard le vingt (20) de chaque mois :

- un état établi selon le modèle objet de l'annexe n°5 à la présente circulaire des personnes ayant bénéficié des allocations touristiques au cours du mois précédent et ce, sur support magnétique établi conformément aux caractéristiques objet de l'annexe n°8 à la présente circulaire.

- un état établi selon le modèle objet de l'annexe n°6 à la présente circulaire des personnes ayant procédé à la rétrocession des devises non utilisées après un voyage à l'étranger au cours du mois précédent et ce, sur support magnétique établi conformément aux caractéristiques objet de l'annexe n°8 à la présente circulaire.

- un état établi selon le modèle objet de l'annexe n°7 à la présente circulaire des utilisations effectives des allocations touristiques délivrées par cartes de paiement internationale au cours du mois précédent et ce, sur support magnétique établi conformément aux caractéristiques objet de l'annexe n°8 à la présente circulaire.

Ces supports doivent être accompagnés d'un listing reprenant leur contenu et d'un bordereau indiquant la période y afférente, dûment datés et visés par un représentant de l'intermédiaire agréé habilité à cet effet.

Article 28 : La Banque Centrale de Tunisie continue, jusqu'au 20 juillet 2007, à recevoir sur supports papiers les états mensuels objet de l'article 27 ci-dessus dans le délai prévu par le même article.

Article 29 : Est abrogée la circulaire n° 2004 – 05 du 1^{er} novembre 2004 relative à l'allocation touristique.

Article 30 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa notification.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

**A SOUSCRIRE PAR TOUTE PERSONNE DE NATIONALITE ETRANGERE RESIDENTE POUR
BENEFICIER DE L'ALLOCATION TOURISTIQUE ANNUELLE.**

* * * * *

Je soussigné M..... Né le..... à.....
Nationalité..... Profession.....
Passport N°..... Délivré à le Carte de Séjour N°..... Date
d'expiration..... Demeurant à.....

déclare qu'à ce jour, aucun dossier de transfert à titre d'économies sur salaires n'est déposé en mon nom et que, percevant l'intégralité de mon salaire en Tunisie, je n'ai effectué à ce jour aucun transfert à titre d'économies sur salaires.

Je déclare en outre avoir pris connaissance du fait que toute fausse déclaration tendant à l'obtention d'une allocation constitue une tentative d'infraction à la réglementation des changes réprimée comme l'infraction elle-même, sans préjudice des peines applicables aux infractions qui résulteraient de l'obtention effective de l'Allocation à la suite de fausses déclarations.

PARTIE RESERVEE A
L'INTERMEDIAIRE AGREE

TUNIS, LE
SIGNATURE

ANNEXE N° 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 4 DU 09/02/2007

RAISON SOCIALE DE
L'INTERMEDIAIRE AGREE
AGENCE DE

AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "A"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

CADRE RESERVE AU CLIENT	M..... Accompagné de..... personnes Adresse..... Muni de Passeport N°..... Nationalité..... Délivré à..... le..... Profession..... N° CIN ☐ ou C.S ☐ (1) et (2) se rendant à..... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :			
CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE	MOYENS	MONTANT EN DEVICES	COURS DU JOUR	CONTRE VALEUR EN DINARS
	Espèces ☐ (1)			
	Chèque ☐			
	* Si espèces - Coupure de :		TOTAL A RECEVOIR..... LE..... CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE	
	" "			
	" "			
" "				
* Si chèque : N°..... Date				
Correspondant				
Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de quatre mille dinars (4.000 D) 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèques doit être rétrocedée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèques éventuellement rapatrié doit être également rétrocedé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétroceder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. SIGNATURE				

FEUILLET DESTINE AU CLIENT.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour
selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 4 DU 09/02/2007

RAISON SOCIALE DE
L'INTERMEDIAIRE AGREE
AGENCE DE.....

AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "B"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

CADRE RESERVE AU CLIENT	M..... Accompagné de..... personnes Adresse..... Muni de Passeport N°..... Nationalité..... Délivré à..... le..... Profession..... N° CIN [] ou C.S [] (1) et (2) se rendant à..... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :			
CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE	MOYENS	MONTANT EN DEVISES	COURS DU JOUR	CONTRE VALEUR EN DINARS
	Espèces [] (1)			
	Chèque []			
	* Si espèces		TOTAL A RECEVOIR..... LE..... CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE	
	- Coupure de :			
	" "			
" "				
	* Si chèque : N°..... Date			
	Correspondant			
	Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de quatre mille dinars (4.000 D). 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèques doit être rétrocedée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèques éventuellement rapatrié doit être également rétrocedé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétroceder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. SIGNATURE			

FEUILLET DESTINE A L'INTERMEDIAIRE AGREE.

- (1) Cocher la case correspondante ;
 (2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour
 selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

ANNEXE N° 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 4 DU 09/02/2007

RAISON SOCIALE DE
L'INTERMEDIAIRE AGREE
AGENCE DE.....

AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "C"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

CADRE RESERVE AU CLIENT	M..... Accompagné de..... personnes Adresse..... Muni de Passeport N°..... Nationalité..... Délivré à..... le..... Profession..... N° CIN [] ou C.S [] (1) et (2) se rendant à..... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :			
CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE	MOYENS	MONTANT EN DEVISES	COURS DU JOUR	CONTRE VALEUR EN DINARS
	Espèces [] (1)			
	Chèque []			
	* Si espèces - Coupure de :		TOTAL A RECEVOIR..... LE..... CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE	
	" "			
	" "			
" "				
* Si chèque : N°..... Date				
Correspondant				
CADRE RESERVE A LA DOUANE	A :le..... Date de sortie de Tunisie Cachet de la Douane Signature de l'Inspecteur	Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de quatre mille dinars (4.000 D). 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèques doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèques éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. SIGNATURE		

FEUILLET DESTINE A LA DOUANE.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

ANNEXE N°7 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-04 DU 9/02/2007

INTERMEDIAIRE AGREE : (Code)

AGENCE : (Code)

**ETAT DES UTILISATIONS DES CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONALES DELIVREES A TITRE
D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)**

Informations demandées	Nombre ou Montant en Dinars
Nombre de cartes de paiement internationales délivrées au cours du mois.	
Montant des allocations touristiques inscrites sur les cartes de paiement internationales délivrées au cours du mois.	
Montant des allocations touristiques inscrites sur les cartes de paiement internationales et effectivement utilisées au cours du mois.	

DATE
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE.

CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS MAGNETIQUES

- **Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3' ½)**

formatée 1440 K octets.

- **ETATS DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES DELIVREES (en espèces, par chèques ou par cartes de paiement internationales) AU COURS DU MOIS :**

Nom du fichier : ETATATDELIV

Format du fichier : EXCEL (.XLS)

- **ETATS DES RETROCESSIONS (en espèces ou par chèques) A TITRE D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS :**

Nom du fichier : ETATATRETRO

Format du fichier : EXCEL (.XLS)

- **ETAT DES UTILISATIONS DES CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONALES DELIVREES A TITRE D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, AU COURS DU MOIS :**

Nom du fichier : CRUTILCPIAT

Format du fichier : EXCEL (.XLS)

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.